



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Pid.I.A.3

Nomor 3080/Pid.Sus/2017/PN SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agus Junaedi Bin Kamim Tohari
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /14 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Pogot VII No. 38 Kel.Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mila Indriani Santoso Binti Suroso Santoso
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /13 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Wonokitri Besar No. 21 Kel Pakis Kec. Sawahan Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 3080/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3080/Pid.Sus/2017/PN SBY tanggal 18 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3080/Pid.Sus/2017/PN SBY tanggal 23 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Junaidi Bin Kamimto Hari dan Terdakwa II Mila Indriani Santoso Binti Suroso Santoso bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba secara tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Agus Junaidi Bin Kamimto Hari dan Terdakwa II Mila Indriani Santoso Binti Suroso Santoso masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi narkoba jenis sabu berisikan netto 0,100 gram setelah pemeriksaan labfor ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 3080/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone polytron ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa mereka terdakwa 1 AGUS JUNAIDI BIN KAMIMTO HARI bersama – sama dengan terdakwa 2 MILA INDRIANI SANTOSO BINTI SUROSO SANTOSO pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di pertigaan Jl.Gembong Surabaya atau setidaknya- atau setidaknya-tidaknyanya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 berencana untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 berangkat ke Jl. Kunti Surabaya sampai untuk membeli narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya, selanjutnya terdakwa 1 membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu – sabu berat 0,40 gram dengan harga Rp. 200.000 dimana uang yang digunakan untuk membeli adalah uang milik terdakwa I.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba, saksi M SISANTO DAN saksi LUKFI RAHMAN anggota kepolisian dari Polsek Mulyorejo melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang pada saat itu sedang berada di di pertigaan Jl.Gembong Surabaya kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu – sabu berat 0,40 gram yang terdakwa I simpan di genggam tangan terdakwa I dan sempat dibuang oleh terdakwa I kemudian oleh saksi M SISANTO dan saksi LUKFI RAHMAN terdakwa I

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 3080/Pid.Sus/2017/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis sabu – sabu berat 0,40 gram dengan disaksikan juga oleh terdakwa II.

- Bahwa tujuan terdakwa I membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu – sabu sebesar 0,37 gram adalah untuk dikonsumsi bersama dengan terdakwa 2.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya penyidik Satreskoba Polrestabes Surabaya mengirimkan Narkoba jenis sabu yang berada dalam 1 (satu) poket narkoba jenis sabu – sabu sebesar 0,37 gram milik terdakwa 1 dan terdakwa 2 kepada LABFOR POLRI cabang Surabaya guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LAB: 7429/NNF/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Aniswati rofiah,Amd dan Luluk Muljani :

Barang bukti yang diterima:

- 8311/2017/NNF.- : berupa 1 (satu)kantong plastik berisikan kristal warna putih berisikan netto 0,120 gram ;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor;

- 8311/2017/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sisa barang bukti:

- 8311/2017/NNF .- : berupa 1 (satu)kantong plastik berisikan kristal warna putih berisikan netto 0,100 gram dikembalikan

- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

PerbuatanTerdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tdk mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 3080/Pid.Sus/2017/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah adanya perkara narkoba yang melibatkan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian ;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya yaitu Sdr Lutfi Rahman telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 wib di pertigaan Jl. Gembong Surabaya ;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya sebelum penangkapan terhadap Para Terdakwa mendapat informasi masyarakat ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama-sama ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu berat 0,40 gram yang disimpan dalam genggamannya Terdakwa I ;
- Bahwa barang bukti tersebut sebelum ditemukan sempat di buang oleh Terdakwa I lalu oleh saksi dan anggota lainnya tersebut di perintahkan untuk mengambilnya kembali dengan disaksikan juga oleh Terdakwa II ;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama mereka ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama-sama ke Jl. Kunti Surabaya untuk membeli narkoba jenis sabu kepada seorang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp. 200.000,- dengan berat 0,40 gram ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut di periksakan di laboratorium kriminalistik ;
- Bahwa uang yang dipakai membeli tersebut milik Terdakwa I ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti (BB ditunjukkan) yang saat itu saksi temukan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas diakui milik Para Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 3080/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Lutfi Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah adanya perkara narkoba yang melibatkan Para Terdakwa ;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian ;

- Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya yaitu Sdr Siswanto telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 wib di pertigaan Jl. Gembong Surabaya ;

- Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya sebelum penangkapan terhadap Para Terdakwa mendapat informasi masyarakat ;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama-sama ;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu berat 0,40 gram yang disimpan dalam genggamannya Terdakwa I ;

- Bahwa barang bukti tersebut sebelum ditemukan sempat di buang oleh Terdakwa I lalu oleh saksi dan anggota lainnya tersebut di perintahkan untuk mengambilnya kembali dengan disaksikan juga oleh Terdakwa II ;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama mereka ;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama-sama ke Jl. Kunti Surabaya untuk membeli narkoba jenis sabu kepada seorang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp. 200.000,- dengan berat 0,40 gram ;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut di periksakan di laboratorium kriminalistik ;

- Bahwa uang yang dipakai membeli tersebut milik Terdakwa I ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti (BB ditunjukkan) yang saat itu saksi temukan ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas diakui milik Para Terdakwa ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 3080/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 wib di pertigaan Jl. Gembong Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan temannya yaitu Terdakwa II ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu berat 0,40 gram yang disimpan dalam genggamannya Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti (BB ditunjukkan) yang saat itu saksi temukan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas diakui milik Terdakwa dan temannya tersebut ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama-sama ke Jl. Kunti Surabaya untuk membeli narkoba jenis sabu kepada seorang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp. 200.000,- dengan berat 0,40 gram ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut dalam berita acara pemeriksaan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau perbuatan tersebut dilarang ;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 wib di pertigaan Jl. Gembong Surabaya ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 3080/Pid.Sus/2017/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan temannya yaitu Terdakwa II ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu berat 0,40 gram yang disimpan dalam genggamannya Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti (BB ditunjukkan) yang saat itu saksi temukan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas diakui milik Terdakwa dan temannya tersebut ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama-sama ke Jl. Kunti Surabaya untuk membeli narkoba jenis sabu kepada seorang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp. 200.000,- dengan berat 0,40 gram ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut dalam berita acara pemeriksaan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau perbuatan tersebut dilarang ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 wib di pertigaan Jl. Gembong Surabaya ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama dan penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu berat 0,40 gram yang disimpan dalam genggamannya Terdakwa I ;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti (BB ditunjukkan) yang saat itu saksi temukan ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 3080/Pid.Sus/2017/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas diakui dibeli oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama-sama ke Jl. Kunti Surabaya untuk membeli narkoba jenis sabu kepada seorang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp. 200.000,- dengan berat 0,40 gram ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab dan dalam hal ini telah dihadapkan Para Terdakwa yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah diperiksa identitasnya dan Terdakwa mampu serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta membenarkan dakwaan Penuntut Umum, hal ini menunjukkan Para Terdakwa secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat serta memadai, serta membenarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karenanya Para Terdakwa masuk dalam

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 3080/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukumnya adalah Terdakwa Agus Junaedi Bin kamim Tohari dan Mila Indriani Santoso Binti Suroso Santoso yang dimuka Persidangan menunjukan sehat mentalnya dan mampu bertanggung jawab dan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap Orang " telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa arti permufakatan jahat menurut pasal 1 butir 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif maka Majelis Hakim akan memilih unsur yang paling tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II bersepakat untuk menguasai narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bahwa si pelaku tidak ada hak untuk itu, sedangkan "melawan hukum" adalah apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dihubungkan dengan kata "atau" maka unsur tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup salah satu diantara "tanpa hak" ataupun "melawan hukum";

Menimbang, bahwa demikian pula unsur ini, oleh karena diantara masing-masing kata, ada tanda baca koma kemudian ada kata "atau", maka masing-masing tidak harus dibuktikan akan tetapi cukup salah satu saja ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 3080/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis akan mempertimbangkan, apakah betul barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu berat 0,40 gram adalah narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan di Laboratorik Kriminalistik Nomor LAB : 7429/NNF/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.MT, Aniswati Rofiah dan Luluk Muljani dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 8311/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 wib di pertigaan Jl. Gembong Surabaya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama dan penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu berat 0,40 gram yang disimpan dalam genggamannya Terdakwa I ;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama-sama ke Jl. Kunti Surabaya untuk membeli narkoba jenis sabu kepada seorang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp. 200.000,- dengan berat 0,40 gram dan narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap, bahwa untuk menguasai narkoba, tersebut Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga menguasai narkoba oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa selain tidak ada ijin, Para Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan serta narkoba jenis sabu tersebut tidak Para Terdakwa gunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal tersebut diatas telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Para Terdakwa telah melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor. 35 tahun 2009 ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 3080/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut dan juga dijatuhi denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang R I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1.Menyatakan Para Terdakwa Agus Junaedi Bin Kamim Tohari dan Mila Indriani Santoso Binti Suroso Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “.Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 3080/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara :

Terdakwa Agus Junaedi Bin Kamim Tohari selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

Terdakwa Mila Indriani Santoso Binti Suroso Santoso selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu berisikan netto 0,100 gram setelah pemeriksaan labfor

1 (satu) buah HP polytron

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, 16 Januari 2018, oleh kami, Isjuaedi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sifa'urosidin, S.H.,M.H., FX Hanung Dwi Wibowo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Irawan Djatmiko, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Farkhan Junaedi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sifa'urosidin, S.H.,M.H.

Isjuaedi, S.H.,M.H.

FX Hanung Dwi Wibowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 3080/Pid.Sus/2017/PN SBY



Irawan Djatmiko, SH. MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 3080/Pid.Sus/2017/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)